

(๓.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนของรัฐ

สัญญาที่เทศบาลเมืองอรัญญิก (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นราชการ ส่วนท้องถิ่นอันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (แห่งที่ ๒) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นเครื่องมือโดยตรงในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๐/๒๕๖๘)

(๓.๓) สัญญาจ้างก่อสร้างตลาดน้ำ

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างตลาดน้ำ บางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา กับจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงาน ทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและชุมชนด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล จึงถือเป็น สัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๙/๒๕๖๘)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชน เข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาซื้อขายข้าวสารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและ/ หรือส่งออกต่างประเทศ

องค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) เป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘ มีอำนาจหน้าที่ในการทำกิจการทั้งปวง เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้า อุปโภคบริโภค รวมถึงกระทำการอื่นใดเพื่อส่งเสริมการผลิตตลอดจนกิจการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทย ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและ/หรือส่งออกต่างประเทศระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี



จึงมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และสัญญาดังกล่าวเป็นการจำหน่ายข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยรัฐบาลกำหนดให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานออกหนังสือเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอราคา และกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าร่วมการจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๓/๒๕๖๘)

(๑.๒) สัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ

เมื่อพิจารณานิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งรับโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐจำนวน ๕ ฉบับ ระหว่างบริษัท ก. ผู้โอนสิทธิเรียกร้อง กับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแล้ว เห็นได้ว่าสัญญาจัดซื้อวัสดุทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตรี뷰 วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลักตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่สัญญาทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว ระหว่างบริษัท ก. กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สืบเนื่องมาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ ส่งผลให้โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ๕ แห่งได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๕ แห่งดังกล่าว ทำสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นที่ปรึกษา ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้ทำหนังสือสัญญาดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐกับศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ลงนามแทนสัญญาของหน่วยงานของรัฐทั้ง ๕ แห่ง ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นที่ปรึกษา รับผิดชอบเรื่องแบบงาน วิศวกรรม การจัดหาวัสดุ การติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นสัญญาที่มุ่งหมายให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐตามนโยบายด้านพลังงาน



ซึ่งเป็นหน้าที่หลักโดยตรงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีลักษณะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การที่บริษัท ก. เข้าทำสัญญากับผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ และผู้ผูกฟองคิตที่ ๒ โดยมีผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ เป็นผู้แทนลงนามในสัญญาทั้ง ๕ สัญญา ก็เนื่องมาจากโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบริษัท ก. ได้ทราบเหตุสืบเนื่องดังกล่าวอยู่แล้ว โดยสัญญาได้ระบุชัดเจนว่า ค่าจ้างตามสัญญามาจากงบประมาณภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติค่าจ้างงานให้ เมื่อบริษัท ก. ผู้โอนสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้การค่าให้แก่ผู้ผูกฟองคิตทั้งสองได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการแล้ว หากใช้เป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้ผูกฟองคิตทั้งสามซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านเทคนิคไม่ ทั้งเนื้อหาของสัญญามิใช่การซื้อขายหลอดไฟฟ้าแอลอีดีและ/หรือเครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่ขอบเขตงานของบริษัท ก. ที่ต้องจัดหาวัสดุ งานวิศวกรรม การติดตั้งทดสอบระบบ รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการรับประกันผลงาน ๓ ปี หลังจากส่งมอบผลงานเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น สัญญาจัดซื้อวัสดุทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว ระหว่างบริษัท ก. และผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ จึงมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้บริการแก่บริษัท ก. เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะอันเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ผูกฟองคิตทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัท ก. ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๖๘)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) สัญญาคุ้ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาซื้อขาย

(๔.๑) สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แม้องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) จะเป็นนิติบุคคล ประเภทรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีภารกิจในการดำเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และดำเนินกิจกรรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจากผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๒ รายการ เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างนกและเก็บรักษาตัวอย่างหอยซึ่งเป็นวัตถุตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา อันทำให้สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่สัญญาฉบับนี้เป็นเพียงสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง อันจะถือได้ว่าเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ ประกอบกับสัญญาซื้อขายดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐแต่อย่างใด อีกทั้ง สัญญาฉบับนี้มีสาระสำคัญเพียงว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายให้ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นการผูกนิติสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา สัญญาซื้อขายที่พิพาทจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๔.๒) สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์

แม้สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อสัญญาซื้อขายดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองคู่สัญญาใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองในการบริการสาธารณะให้บรรลุผล แต่สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจัดหา ส่งมอบ และโอนกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระราคาของครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการตอบแทน ดังนั้น สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ที่พิพาทจึงไม่เป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗/๒๕๖๘)

(๔.๓) สัญญาซื้อขายระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

แม้สัญญาซื้อขายระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่จำนวน ๒ รายการ คือ แบบรถเข็นและแบบลากจูง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดี จะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อสัญญาซื้อขายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้ในการดำเนินการกิจการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีลักษณะเป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ หรือมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดในสัญญาที่มีลักษณะพิเศษอันแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่เหนือกว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชน อันจะเข้าลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๖๘)

(๔.๔) สัญญาซื้อขายเหล็กเส้นสำหรับงานระบบระบายน้ำ

กรณีผู้ฟ้องคดีกับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ สำหรับงานระบบระบายน้ำลำห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ แม้สัญญาดังกล่าวจะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง แต่เมื่อสัญญาพิพาทเป็นเพียงสัญญาที่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ฟ้องคดีในอันที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยส่งมอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับชำระราคาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการตอบแทน



โดยไม่มีข้อสัญญาใดกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำระบบระบายน้ำลำห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบด้วย แต่อย่างใด สัญญาดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง สัญญาพิพาทก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ หากแต่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มุ่งผูกพันตนกับผู้ฟ้องคดีด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคอันเป็นสัญญาทางแพ่ง ดังนั้น สัญญาซื้อขายที่พิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๘)

๕) สัญญาเช่า

การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาให้สิทธิผู้ฟ้องคดีนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณตลาดนัดจตุจักร มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี เป็นการดำเนินการหารายได้ในทางพาณิชย์กรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีจะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีลักษณะอื่นใดที่จะถือได้ว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สัญญาข้างต้นจึงมิใช่สัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๐/๒๕๖๘ และที่ ๓๒๒/๒๕๖๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

(๙.๑) สัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหลังคาโครงเหล็ก

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีให้ก่อสร้างโรงจอดรถหลังคาโครงเหล็ก สำหรับใช้จอดรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แบบเนกประสงค์ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ และสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งานและเก็บรักษา ไม่ใช่สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือจัดให้มีเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง สัญญาดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๓/๒๕๖๗)

(๙.๒) บันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจำหน่ายอาหาร น้ำ ขนม เครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียน

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาการจำหน่ายอาหาร น้ำ ขนม เครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสารกับโรงเรียนอุดรพิชัยรัชพิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยตกลงให้บริการจำหน่ายอาหาร น้ำ ขนม เครื่องดื่ม และให้บริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนแต่เพียงรายเดียว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำบันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจำหน่ายอาหาร น้ำ ขนม เครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสารดังกล่าว เพื่อยุยวาทความเสียหายของผู้ฟ้องคดี เมื่อบันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยฯ ชำรงต้น เป็นการตกลงกันเกี่ยวกับสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน อันมีลักษณะเป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ดังเช่นผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง บันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยฯ ดังกล่าว จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๙/๒๕๖๗)

(๙.๓) ข้อตกลงว่าจ้างให้ผลิตสื่อสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรณีผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระเงินค่าจ้างผลิตสื่อสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงท่าเรือดอนกงวิสัยชุมชนตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีค้างชำระบางส่วนพร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้ข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจะมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐก็ตาม แต่เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงการจ้างผลิตสื่ออันมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐในฐานะผู้ว่าจ้างและผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับจ้างเข้าผูกพันตนด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค โดยมีได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล และมีได้มีการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๘)



(๙.๔) สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง

สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีข้อตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก่อสร้างอาคารบนที่ดินของเทศบาลนครเชียงใหม่ และจะยกอาคารให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้ทุนทรัพย์ของเอกชนคู่สัญญาแต่ฝ่ายเดียว และคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะได้สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารรวมกันเป็นเวลา ๑๕ ปี แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นเรื่องประโยชน์ในทางทรัพย์สินระหว่างคู่สัญญา และเป็นสัญญาที่กอนิติสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และมีนิติสัมพันธ์ในฐานะเอกชนด้วยกันอย่างเท่าเทียม ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับข้อตกลงที่ให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารและบริเวณใกล้เคียงให้มีสภาพสวยงาม มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่งเล่น เดินเล่น เป็นสถานที่พักผ่อน ดูเรือล่องแม่น้ำปิง นั้น ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามปกติของเจ้าของอาคารหรือผู้เช่า ข้อกำหนดดังกล่าวไม่อาจทำให้สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่งเปลี่ยนลักษณะไปเป็นสัญญาทางปกครองได้

ส่วนการที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงถือเป็นสัญญาทางแพ่งเช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๖๘)

(๙.๕) สัญญาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบรดน้ำตามแนวถนน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นสถานศึกษาและวิจัย โดยเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ อันถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาและการทำวิจัย แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างงานติดตั้งระบบรดน้ำตามแนวถนน (จากแยกอาคารพละ-อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร) ซึ่งมีเนื้องานส่วนใหญ่เป็นงานติดตั้งระบบรดน้ำตามแนวถนน มิได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาและการทำวิจัยอันเป็นภารกิจหลักของผู้ถูกฟ้องคดี และหากไม่มีสัญญาดังกล่าวก็ได้ทำให้การจัดทำบริการสาธารณะไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับสัญญาดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์



จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมิใช่สัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเหนือคู่สัญญา หรือเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการจัดหาเครื่องมือสำคัญเพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครอง หรือการดำเนินการทางปกครองซึ่งเป็นบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาข้างดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๑๐/๒๕๖๘)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งยกโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเงินเดือนระหว่างที่ถูกปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น หลังจากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนในระหว่าง ที่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง คืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดี มีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมาย ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ รัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้นให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด ทั้งนี้



ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดในกฎหมายแต่ละเรื่องไป ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๒/๒๕๖๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งการส่งจ่ายบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้นับระยะเวลาทวิคูณในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการที่โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว โดยให้คำนวณนับเวลาราชการทวิคูณให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ เป็นระยะเวลา ๔ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน พร้อมทั้งคืนสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณนับเวลาราชการเป็นทวิคูณและสั่งจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เมื่อพิจารณาคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ คือ ประสงค์ที่จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณบำนาญใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนำเวลาราชการทวิคูณมารวมกับเวลาราชการปกติเพื่อใช้ในการคำนวณบำนาญด้วย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๖๘ และที่ ๑๓๔/๒๕๖๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญาจ้างผู้คัดค้านให้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปโภค แต่ผู้คัดค้านไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาได้ ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายและมีสิทธิเรียกค่าปรับ ผู้ร้องจึงยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานยุติธรรม แต่ผู้คัดค้านกลับเพิกเฉยและมีได้ทำการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่ออย่างไร ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนฝ่ายผู้คัดค้าน เมื่อคดีนี้ผู้ร้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ร้องจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาพิพาทจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารที่เป็นถาวรวัตถุสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรให้แก่ประชาชนในภาคเหนือและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยตรง อีกทั้งเป็นไปเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ร้องบรรลุผล สัญญาจ้างที่พิพาทจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญานี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคดีมีมูลฐานเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างข้างต้น จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

นอกจากนี้ โดยที่บทบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาจึงไม่อาจกำหนดข้อตกลงในสัญญาให้ขัดแย้งกับกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนั้น ข้อตกลงตามข้อ ๒๐.๓ ของสัญญาจ้างพิพาทที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลจังหวัดเชียงราย เพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน จึงไม่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๓/๒๕๖๘)

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทวีวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นกรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม อันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือการกระทำใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว จึงเป็นคดีครอบครัวตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๖๘)

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้บริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกตำแหน่ง รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม แม้กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และยกเลิกคำสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการพิจารณา เป็นให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการลงโทษตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าคำสั่งข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คำสั่งดังกล่าว และให้จ่ายเงินส่วนต่างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามพึงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญกรณีไม่ถูกลดชั้นเงินเดือนและชดเชยค่าเสียหายจากการไม่ได้เลื่อนชั้นเงินเดือน จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่โดยที่มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ลูกจ้าง” “นายจ้าง” “สภาพการจ้าง” และ “ข้อพิพาทแรงงาน” ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนิติสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ อีกทั้งข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสามกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ใช้อำนาจตามข้อ ๑๑ (๓) และข้อ ๖ ทวิ ของข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓.๕ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปรับปรุงใหม่) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๙.๑ ของข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓.๑ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔๙/๒๕๖๗)

แม้การยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ตกลงรับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และให้หมายความรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจด้วย ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตกลงทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อรับค่าจ้าง นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแม้คดีนี้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากการเป็นพนักงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากการเป็นพนักงาน ตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกัน



และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่เมื่อการดำเนินการได้ส่วนและข้อมูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อันมีมูลเหตุมาจากข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน อันเป็นสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ คดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๒๘/๒๕๖๗)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องโต้แย้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โต้แย้งผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๖๘)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรองนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชนในประเทศ รวมทั้งการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบายของรัฐบาลและเป็นการกระทำในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเป็นการกระทำในทางการเมือง จึงมิใช่เรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๖๘)

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ๑๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งบุคคลออกเป็นสองกลุ่มตามอายุและฐานะทางเศรษฐกิจ อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกำหนดแหล่งที่มาของเงินโดยวิธีการกู้ยืมหรือใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อันขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ากระทำการด้วยการดำเนินมาตรการทางการคลังตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าดำเนินมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น



ที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ นั้น เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ๑๐,๐๐๐ บาท อันเป็นกระบวนการเตรียมการที่ต่อเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และอยู่ในขั้นตอนก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการกำหนดนโยบายของรัฐบาล และเป็นการกระทำทางรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการกระทำดังกล่าว ตามมาตรา ๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกระทำดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ๑๐,๐๐๐ บาท ที่แยกออกได้จากการดำเนินการในส่วนของนโยบายตามโครงการดังกล่าว อันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด หรือดำเนินกิจการทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๑๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๔/๒๕๖๘)

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้คณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณากรณีผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี และกรณีคณะกรรมการของวุฒิสภากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้ช่วยอธิบดีอัยการ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีสรุปความได้ว่า เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการที่จะรับไว้พิจารณาตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งไม่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือข้างต้น นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ให้กระทำการพิจารณาขอเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร แล้วรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบตามระยะเวลาที่สภากำหนด การดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มิใช่การกระทำทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓/๒๕๖๘)

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๔ การดำเนินการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การจับกุม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

การดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ส่วนการไต่สวนเบื้องต้น กรณีผู้ฟ้องคดีกับพวก แต่งตั้งให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโดยมิชอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดี



มีมูลความผิดทางอาญา แล้วส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิดในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อันถือเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๖/๒๕๖๗)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) อื่น ๆ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่มุ่งควบคุมคุณภาพอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุ่มค่า สมประโยชน์และเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร และใช้เป็นเกณฑ์หลักให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหารนำไปปฏิบัติ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร การกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร รวมตลอดถึงกำหนดให้อาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลากตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนก็มีความผิด และต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ที่กระทำความผิดได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดความผิดและโทษในทางอาญา และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามค่าเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวล



กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ ดังนั้น การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับแจ้งความ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา จนกระทั่งถึงการเปรียบเทียบปรับและชำระค่าปรับ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา อันเป็นขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม และไม่ว่าเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้อำนาจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองแต่อย่างใด

เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งความนำจับ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินสินบนนำจับ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๘/๒๕๖๗)

เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะพนักงานสอบสวน กรณีไม่ส่งสำนวนคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ขอให้ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กับตุลาการศาลปกครองกลางและตุลาการศาลปกครองสูงสุด รวมถึงผู้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปยังสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่เป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาลงโทษ อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนั้น คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๑๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๙/๒๕๖๗)



เมื่อหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่เป็นมูลเหตุของการนำคดีมาฟ้องต่อศาล มาจากการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เร่งรัดหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับพนักงานอัยการในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เนื่องจากพนักงานอัยการไม่ทำการฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ดำเนินคดีกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาบุกรุก โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้ถูกฟ้องคดี ตามกฎหมาย ซึ่งในที่นี้ คือ ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีจึงเป็นการกระทำในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง ในอันที่จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘๑/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้ง การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อจากมารดา ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.๒ (พนมไพร) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดทำ ประกาศปิดไว้ในบริเวณที่ดินพิพาท เพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลทั่วไปทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นพื้นที่ป่าไม้ และอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ายึดถือครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้รื้อถอนป้ายประกาศข้างต้นและขอให้ชดเชยค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา ซึ่งการตรวจยึดที่ดิน และการติดป้ายประกาศดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ฟ้องคดีมีข้อสงสัยให้ประสานไปยังเจ้าพนักงานตำรวจด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองทั้งหมดหรือบางส่วน ของทุกหน่วยงานทางปกครอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนด ความผิดและโทษในทางอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ อันเป็นการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำประกาศที่มีข้อความดังกล่าวข้างต้นไปติดไว้ในบริเวณที่ดินพิพาท ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนและเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ใดกระทำความผิด

